

EXPUNERE DE MOTIVE

1. Titlul proiectului actului normative

Propunerea legislativă – Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, a Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, precum şi pentru completarea art. 64 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

2. Motivul emiterii actului normativ şi descrierea situaţiei actuale

Ne dorim să revenim la forma iniţială a legislaţiei de dinaintea legii nr. 102/2023 astfel încât să nu mai fie încălcat dreptul reprezentanţilor societăţii civile de a proteja interesul public prin îngrădirea acţiunilor acestora.

Practic, prevederile acestei legi nr. 102/2023 reduc radical termenul de prescripţie a dreptului de a ataca hotărârile de aprobare a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism de la 5 ani la 1 an (modificările propuse la art. 64 din Legea nr. 350/2001). Se reduce termenul de formulare a plângerii prealabile, în litigiile referitoare la autorizaţii de construire, la data ultimei operaţiuni de publicitate (modificările propuse la art. 12 din Legea nr. 50/1991), precum şi se stabileşte termenul de introducere a acţiunii în anulare, în contencios administrativ, prin raportare la momentul introducerii cererii de suspendare a actului în cauză (modificările propuse la art.14 din Legea nr. 554/2004).

Practic, legea nr. 102/2023 a introdus prevederi suplimentare în cuprinsul art. 7 şi 12 din Legea nr. 50/1991, care stabilesc că, pentru organismele sociale interesate, în litigiile ce vizează autorizaţiile de construire, termenul pentru formularea plângerii prealabile, dacă aceasta mai este obligatorie, este de 30 de zile şi începe să curgă de la data ultimei operaţiuni de publicitate. Iar termenul pentru introducerea cererilor de anulare, de suspendare, de intervenţie accesorie sau de intervenţie principală este de 60 de zile şi se calculează de la data primirii răspunsului la plângerea prealabilă sau de la data expirării termenului legal de soluţionare a plângerii, indiferent care dintre aceste date survine prima. În situaţia în care plângerea prealabilă nu mai este obligatorie, termenul pentru introducerea cererilor de anulare, de suspendare, de intervenţie accesorie sau de intervenţie principală, este de 60 de zile şi începe să curgă de la data ultimei operaţiuni de publicitate.

Tot aşa, legea nr. 102/2023 prevede că pentru organismele sociale interesate, dreptul de a ataca hotărârile de aprobare a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism se prescrie în termen de 1 an de la data aprobării. De asemenea, tot prin această lege s-a introdus un nou moment de referinţă pentru calculul termenului de 6 luni pentru introducerea acţiunii în anularea actului administrativ individual/contractului administrativ, anume data luării la cunoştinţă a conţinutului actului, dacă plângerea prealabilă nu mai este obligatorie.

Astfel, reducerea drastică a termenelor de procedură pentru contestarea actelor administrative doar pentru ONG-uri (organisme sociale interesate) sau stabilirea unui alt moment de pornire pentru curgerea termenelor nu are niciun temei obiectiv.

Mai mult decât atât, prin instituirea unui tratament defavorabil organismelor sociale interesate, legiuitorul a instituit prin legea nr. 102/2023 o discriminare. Această discriminare, după cum rezultă chiar din expunerea de motive, favorizează categoria investitorilor, ceea ce este inacceptabil într-un stat democratic, bazat pe egalitate, echitate şi transparenţă.

Este clar că legiuitorul a procedat, prin legea nr. 102/2023 la reducerea nerezonabilă a unor termene de procedură deja consacrate prin practica şi legislaţia din materia contenciosului administrativ doar pentru o categorie de persoane juridice, anume organismele sociale interesate. De asemenea, calculul acestor termene nu se raportează la un moment obiectiv (comunicarea actului), ci la multiple momente subiective, care ţin exclusiv de autoritatea publică emitentă sau de beneficiarul actului, fapt de natură să dea naştere arbitrariului şi să pericliteze valorificarea în condiţii optime a drepturilor şi a libertăţilor fundamentale.

Aşadar, prevederile proiectului legislativ prezent doresc să corecteze legislaţia prin abrogarea modificărilor introduse în legislaţie în anul 2023, prin legea nr. 102. Ne dorim un cadru predictibil, nediscriminatoriu legislativ şi pentru reprezentanţii societăţii civile care luptă pentru a proteja interesul public.

3. Schimbări preconizate

Prezenta propunere vizează modificarea şi completarea legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării de construcţii, a legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, precum şi a legii 350/2021 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului.

Întoarcerea la prevederile legislative de dinaintea legii nr. 102/2023 reprezintă o normalitate şi o dovadă a dorinţei de a susţine societatea civilă în demersurile pe care aceasta le demarează. Este fără logică să existe un regim discriminatoriu şi care să blocheze activitatea societăţii civile care, astfel, nu ar mai putea să apere interesul public.

Ne dorim revenirea la un cadru legislativ clar, care să ofere o şansă reală de a ataca în instanţă acte ce se pot dovedi ulterior chiar ilegale, adoptate în detrimentul comunităţii.

4. Impactul financiar asupra bugetului general

Prezenta propunere legislativă nu are impact asupra bugetului general.

DIANA BUZOIANU, DEPUTAT USR

Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, a Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, precum și pentru abrogarea art. 64 alin. (4) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul

NR.	Nume	Prenume	Partid	Semnătura
1	BEHELEAN	SILVIU	USR.	
2	NEAGU	DENISA-ELENA	USR	
	BARAU	AMBROZIE-IRINEL	USR	

Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, a Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, precum și pentru abrogarea art. 64 alin. (4) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul

NR.	Nume	Prenume	Partid	Semnătura
	Diana	Stoica	USR	
	Ungureanu	Emanuel	USR	
	HEIDNER	ADRIAN	USR	
	BLAGA	DANIEL	USR	
	MIFTODE	ANDREI MARIUS	USR	
	TUȘOR	Po?	USR	
	BERESW	MONICA	USR	
	TERENTE	EUGEN	USR	
	Jurubița	Radu	USR	
	ILIE	VICTOR	USR	
	BĂLĂȘESCU	LIVIU	USR	
	PALADE	ȘTEFAN	USR	
	SEIXAS	CRISTIAN GABRIEL	USR	
	ARUNĂ	CRISTINA	USR	
	MOȘTEANU	LIVIU - IONUȚ	USR	
	Radeanu	Bogdan	USR	
	Ișan	Dana Silvia	USR	

Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, a Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, precum și pentru abrogarea art. 64 alin. (4) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul

Nr.	Parlamentar	Partid	Semnătură
1.	Opriescu Horel	USR	
2	SPĂTARU SIMONA	USR	
3	Bob Virgil Mariu	USR	
4	STĂNUȚĂ ADINA	USR	
5	Mîrceiscu Norcy	USR	
6.	CRISTIAN GHICA	USR	
7	NEGOI EUGEN ION	USR	

SENAT
BIROUL PERMANENT
Nr. 1374
Data 21.10.2024

ROMÂNIA

Parlamentul României

Către: Biroul Permanent al Senatului

De la: Diana Buzoianu, Deputat USR Circumscripția 42 - București

Subiect: Solicitare co-semnare inițiativă legislativă

Stimate doamne, stimați domni,

Subsemnata Diana Buzoianu, Deputată USR, doresc să atașez la lista de co-inițiatori demnitarii menționați în tabelele atașate, pentru proiectul de lege privind Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, a Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, precum și pentru abrogarea art. 64 alin. (4) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, conform anexei atașate acestei cereri. (B531/2024)

Vă mulțumesc,

Diana Buzoianu

Deputată USR

Circumscripția 42, București